

【제 목】 : 2019년 국제심포지엄 계약 체결 및 변경절차 부적정(주의)

【내 용】

- 국제협력단은 주요 건강보장 기관의 선진 우수사례를 벤치마킹하고 아세안 국가의 보편적건강보장 달성 및 협력관계 모색 등을 위하여 2007년부터 국제심포지엄을 운영하고 있으며,
 - 2019년 국제심포지엄에서는 총 15개국 36명의 전문가들과 “국제 협력을 통한 의료심사평가 현재와 미래”를 주제로 논의하는 등 활발한 대외협력 사업을 추진하고 있다.
- 국제협력단은 국제심포지엄의 원활한 진행을 위하여 우리 원 「계약 사무처리지침」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 입찰 공고, 제안서 평가, 계약체결 등의 과정을 거쳐 행사를 위탁할 업체를 선정하고 있으며,
 - 이에, 「2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 운영 계획 보고」에 대한 결재(2019. 8. 28.)를 득하고, 행사 운영 위탁업체 선정을 위하여 상생협력팀으로 계약의뢰(2019. 8. 29.)하였으며, 제안서 평가(2019. 9. 16.) 및 기술협상(2019. 10. 4.) 결과를 토대로 (주)○○와 계약을 체결 (2019. 10. 16.)하였다.
- 한편, 「협상에 의한 계약체결기준」 제11조(협상의 내용과 범위)에 따르면 기술협상 시 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 그 내용의 일부를 조정할 수 있다고 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【협상에 의한 계약체결기준】**

제11조(협상의 내용과 범위) 계약담당공무원은 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다. 다만, 계약담당공무원은 협상대상자에게 당해 사업과 무관한 요구 사항을 추가하는 행위, 기술 이전 요구 등 불공정한 요구를 하여서는 아니 된다.

- 따라서, 국제협력단은 국제심포지엄 행사 위탁 업체 선정을 위한 기술협상 시 신의성실원칙 의무에 따라 우리 원의 입찰공고서 및 협상대상자가 제시한 제안서 내용으로 협상을 실시하여야 하며, 계약체결 이후 불가피한 상황 발생 시 변경계약 등의 조치를 취해야 한다.
- 그런데, 「2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 운영 위탁 용역 기술협상 결과 보고」(○부-1652, 2019. 10. 4.) 문서를 보면, 2019년 국제심포지엄 개최일자가 당초 제안요청일인 10월 23일이 아니라 11월 27일로 기재되어 있으며, 이를 계약내용으로 하는 것에 동의하는 서명을 하였다.

☞ **참고자료: 【2019년 국제심포지엄 운영 위탁 용역 기술협상 결과】**

2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 기술협상(안)			
□ 사업명: 2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 운영 위탁 용역			
□ 협상 일시: 2019년 10월 4일 10:00 ~ 11:00			
□ 협상내용			
과업	기술협상 내용		협상결과
	제안요청내용(우리원) / 제안서 기재내용(업체)	협상(조정)내용	
국제심포지엄 계획 수립	- 행사 전반에 대한 운영 계획 수립 - 투입 인력별 업무분장 등을 포함한 세부 운영 계획안 수립 - 심포지엄·전문가워크숍 운영 시나리오 작성 및 그에 따른 운영	① 국제심포지엄 운영계획표 작성 - 세부 과업별 운영 로드맵 작성 포함 - 업무별 인력 투입 계획(연락망) 작성 포함 ※ 행사 일정 변동 가능성에 따른 탄력적 운영에 동의함	수용
사전 준비	- 행사 포스터 및 초청장 제작 및 발송 - 심포지엄 사전 등록 등 참가자 관리 - 행사장 디자인 및 제작물 등 대한 사항 - 국내외 초청자에 대한 사전등록 관리 - 안내사항 제공, 여행차 보험, 항공권 발권, 비자 발급 관련 행정처리 지원, 영접·영송 계획	① 행사 디자인 작성 - 현수막, 발표자료집, 초청장 등 행사 전반 자료에 적용 ② 국외초청 운영·관리 프로세스(체계) 구축(WhatsApp 활용) - 국외 초청자 관리 이메일 계정 개설 - 선택포인트 지정, 안내사항 배포, 실시간 연락 등 ③ 등록자 관리(사전등록·현장등록) - 사전등록페이지 개설·안내 ④ 행사포스터(50부),초청장(50부) ⑤ 기념품 제작 - VIP·국외초청자용(3만원 상당 80개), 일반 참가자용(1만원 이내 350개)	수용

과업	기술협상 내용		협상(조정)내용	협상결과
	제안요청내용(우리원) / 제안서 기재내용(업체)			
행사장, 숙박시설 등 임차관련 사항	· 국제심포지엄, 전문가 워크숍 행사장 임차 사항 · 국외 초청자의 숙박·식사 관련 사항 (환영오찬, 커피 break 포함) · 행사 운영 전반의 시설·인력의 안전관리 관련 사항		① 행사장(VIP 대기실, 워크숍 회의실 등) 디자인 - 현수막, 연단, 토론석 등 행사 전반 - 심포지엄 당일 VIP 대기실 여분 확보 ② 식사 운영 안(환영오찬, 커피 break 포함) - 환영오찬 인원 100인분 확보 - 일반 참가자 식사 미제공, 장소 안내 방안 마련 - VIP 별도 식사 프로그램 제공(4회) - 국외 참가자의 식단은 인쇄물로 제작하여 국외 초청자에게 제공 ③ 차량 운영(27인 리무진 2대), 비상 운영 차량 확보(1대) ④ 행사장에 따른 현수막 등 제작물 완비 (심포지엄, 워크숍, VIP 대기실) ⑤ 행사 전반의 안전관련 사고 대비 (국외초청자 여행자보험, 행사 안전 관련 보장보험 가입 등)	수용
국제심포지엄 (11.27.)	사무국 관련 · 안내 데스크 운영 - 현장등록, 행사 관련 초청자 민원처리 - 인쇄물 출력 등 장내 행정 처리 업무 · VIP 대기실 운영(커피 / 다과, 이동 안내) 국외초청자 관리 · 이동 지원 및 발생 민원 대응 제작물 · 과업지시서 참조		① 행사운영 시나리오 작성 및 그에 따른 운영(인력투입계획 포함)계획 - 심포지엄 당일 가용 인원에 대한 최대 투입 ② 행사장 이동 동선 고려한 테너 등 안내 유도물 설치 ③ 사무국·안내데스크 설치·운영 ④ 발표 자료집, 명찰(뒷면 프로그램 인쇄), 프로그램 안내서(VIP용) 등 필요 물품 구비 ⑤ 동시통역 부스설치·리시버 제공	수용

과업	기술협상 내용		협상(조정)내용	협상결과
	제안요청내용(우리원) / 제안서 기재내용(업체)			
전문가워크숍 (11.25./11.26./11.28./11.29.)	초청자 환영식 / 수료식 운영 - 초청자 소개자료(PPT), 수료증 제작 - 그룹 헌팅 및 그룹별 발표/토의 필요 물품 비치 - 커피/다과 제공		① 워크숍 장소 디자인, 사무국 및 행사대기실 확보 ② 행사운영 시나리오 작성 및 그에 따른 운영 (인력투입계획 포함)계획 ③ 환영식 프로그램 운영 - 국외초청자 소개 PPT, 순환장비 상 설치 ④ 수료식 프로그램 운영 - 수료증 제작 ⑤ 그룹별 토의 필요 물품 비치(노트북, 오나더 등) ⑥ 커피/다과 제공(총 6회, 오전·오후 1회씩) ⑦ 원주 심사평가원 본원 이동에 따른 차량 제공 등 행사 운영 전반	수용
결과보고	· 사진, 영상 등 기록물 아카이빙		① 결과보고서 작성(영상자료 등 아카이빙 포함)	수용

※ 위와 같이 협상하였음을 확인하고 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의함

협상대상자

 사업주관부서

상 호: 1
 대표자: 

 부서명: 국제협력단
 국제협력단장(代):

○ 국제협력단은 상급기관의 요청에 따라 한-아세안 특별정상회의 관련 부대행사로 편성하여 일정이 변경되었고, 물리적 시간이 부족하여 재공고 등을 하지 아니하고 계약을 체결한 후 변경계약을 진행하려고 하였으며, 일정변경에 대해 업체와 명확히 할 필요가 있어 기술협상에 포함하였다고 소명하였으나,

- 우리 원의 제안요청서에 포함되지 않은 사항을 협상의 대상으로 하는 것은 타 입찰자와의 형평성이나 계약의 공정성을 저해하는 것으로 판단되며, 조달청 유권해석에도 발주기관의 사정에 의한 사업기간의 변경은 협상의 대상으로 보기 어렵고, 불가피한 상황 발생 시 계약체결 이후에 과업 내용을 정정하는 변경계약을 하도록 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【조달청 해석사례】**

<질의 요지>	협상에 의한 계약에서 협상 중에 계약이행기간을 변경한 협상도 가능한지에 대한 질의
<답변>	국가기관이 당사자가 되는 협상계약에서 계약담당공무원은 계약예규 협상에 의한 계약 체결기준 제4조(입찰공고) 제2항 제1호에 의거 사업명, 사업내용, 사업기간, 사업예산 등을 입찰공고시 명시해야 하는 것이며, 협상의 내용과 범위는 제11조에 의거 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있으나, 발주기관의 사정에 의한 사업기간의 변경은 협상의 내용에 해당된다고 보기 어려울 것입니다. 또한 입찰공고는 입찰참여 가능한 불특정 다수인과의 약속이며, 아울러 입찰공고내용이 공고 내용과 다르게 변경된다면 다른 입찰자들은 입찰에서 국가에 더 좋은 조건을 제시할 수도 있다는 것을 배제할 수 없는 바, 입찰공고 내용대로 입찰을 집행을 해야 하는 것입니다. 그러나 귀하의 질문처럼 발주기관의 사정상 계약기간의 변경이 불가피한 상황이라면 계약체결 이후에 용역계약일반조건 제16조 제1항 제2호에 의거 과업내용을 변경하는 계약변경을 할 수는 있을 것 이며, 과업변경에 따른 계약금액의 조정은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 제1항부터 6항을 준용하여 처리하면 될 것입니다.

- 또한, 계약담당부서인 상생협력팀은 국제협력단에서 송부한 기술협상 결과서를 면밀히 검토하여 협상의 대상 및 범위 등에 대해 오류가 있을 경우 재 안내할 의무가 있음에도 이를 소홀히 하였고 당초 일정 대로 계약을 체결한 후 변경계약을 체결한 사실이 확인되었다.

☞ **참고자료: 【2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 운영위탁 용역 계약서】**

계약내용	용역명	2019년 건강보험심사평가원 국제심포지엄 운영위탁
	계약금액	금117,000,000원(금일억일천칠백만원 / 부가가치세 포함)
	총용역부기금액	-
	계약보증금	금17,550,000원(금일천칠백오십오만원, 총용역금액의 15/100)
	지체상금	1.25/1,000
용	계약기간	계약체결일로부터 '19. 11. 8.까지

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 향후 협상대상이 아닌 사항에 대해서 협상하거나, 잘못된 기술협상 결과를 토대로 계약이 진행되는 등 계약이 절차에 맞지 않게 체결되는 사례가 발생하지 않도록 관련업무를 철저히 하고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)